

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6657/2541

นาง ผ่อง ทอง สุข กับพวก โจทก์
นาง ทอง สุข เคลื่อน คล้อย กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 193/8

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 55, มาตรา 150, มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา
179, มาตรา 181

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 54, มาตรา 57
วรรคหนึ่ง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2535 คชก.จังหวัดได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า
การที่ช. ให้จำเลยที่ 2 มีกรรมสิทธิ์รวมในนาพิพาทโดยมีค่าตอบแทนเป็นการชำระหนี้
เงินยืมอย่างอื่นแทนเงิน ไม่เป็นการซื้อขายนาพิพาทโจทก์ได้ทราบคำวินิจฉัยของ
คชก.จังหวัดตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2535 ซึ่งตาม พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 57 วรรคหนึ่งบัญญัติให้คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้
เสียในการเช่าที่ดินที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดโจทก์จะต้องฟ้องคดีนี้
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2535 แต่วันที่ 20 มิถุนายน 2535 เป็นวันเสาร์ ศาลหยุด
ทำการดังนั้นโจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2535 ซึ่งเป็นวันจันทร์ศาล
เปิดทำการวันแรกได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 โจทก์
ฟ้องคดีนี้ยังไม่เกิน 30 วัน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง แม้ฟ้องจะระบุข้อความซึ่ง
หมายความว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ฟ้องคดีด้วยตนเอง แต่โจทก์ทั้งสองได้บรรยายฟ้อง

ว่าโจทก์ที่ 2 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง เมื่ออ่านรวมกันแล้วย่อมเข้าใจได้ดีแล้วว่า โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 2 อีกฐานะหนึ่งด้วย หลังจากที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำให้การแล้ว โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมข้อความในช่องคู่ความ เฉพาะโจทก์ที่ 2 เป็นว่า "พ.โดยผ. ผู้รับมอบอำนาจที่ 2" และศาลชั้นต้นอนุญาตแล้วหลังจากที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำให้การ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องแก้ฟ้องในเรื่องที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างว่าเคลือบคลุมโดยตัดข้อความว่า "แสดงเจตนาหลงโดยสมยอม ซึ่งความจริงเป็นเรื่องซื้อขายกัน" ออก แล้วเพิ่มข้อความ "ทำนิติกรรมอำพรางสัญญาซื้อขายเพราะเจตนาจริง ว่าเป็นเรื่องซื้อขาย หาใช่เป็นเรื่องให้ถือกรรมสิทธิ์รวมไม่" แทน และตัดข้อความ "ทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลตามกฎหมาย" ออก แม้ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองแก้ฟ้องโดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้รับสำเนาคำร้องก่อน ตามมาตรา 181 แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็มีได้โต้แย้งคัดค้าน อีกทั้งในคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็วินิจฉัยจากข้อความที่โจทก์ทั้งสองขอแก้ไข จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็มีได้อุทธรณ์โต้แย้งในเรื่องนี้ การแก้ไขคำฟ้องจึงชอบแล้ว คำฟ้องและข้อที่แก้ไขคำฟ้องเมื่อเข้าใจได้ว่า ฟ้องข้อ 4 โจทก์ทั้งสองอ้างว่า บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาซื้อขายส่วนฟ้องข้อ 5 เป็นเรื่องที่ช. กับจำเลยที่ 2 แจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าไม่มีการเช่าหา ทั้ง ๆ ที่โจทก์ทั้งสองเช่าอยู่ทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย คำฟ้องจึงมิได้มีข้อความขัดกันฟ้องโจทก์ทั้งสองได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลัก แห่งข้อหาแล้ว มิได้เป็นฟ้องเคลือบคลุม คชก. ประจำจังหวัดนนทบุรี จำเลยที่ 3 แม้จะไม่ใช่นิติบุคคลแต่โจทก์ทั้งสองก็ได้แก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ประกอบด้วย ท.ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกรรมการ ส.อัยการจังหวัดนนทบุรีพ.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี ป. แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรีส.ประมงจังหวัดนนทบุรีพ.ปศุสัตว์ จังหวัดนนทบุรีผู้แทนผู้เช่าหาจังหวัดนนทบุรี 4 คน คือ สว.สจ. บก.และสม. กับผู้แทนผู้ให้เช่าหาจังหวัด

นนทบุรี 4 คน คือ สส. พจ. สน. และ ผอ. โดยมี สต. จำจังหวัดนนทบุรีเป็นกรรมการและเลขานุการ แม้จะมีได้ระบุนรายชื่อคณะกรรมการแต่ละคนในช่องคู่ความตามฟ้องโจทก์ทั้งสองก็พอถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองฟ้องตัวบุคคลที่ประกอบเป็นคณะกรรมการดังกล่าวคดีนี้โจทก์ทั้งสองไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดนนทบุรีที่ไม่เห็นชอบตามคำวินิจฉัยของ คชก. ตำบล โจทก์ทั้งสองจึงต้องฟ้องคชก. จังหวัดนนทบุรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคชก. จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ คชก. จังหวัดนนทบุรีได้มีโอกาสเข้ามาต่อสู้คดีและชี้แจงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยเพื่อแก้ข้ออ้างของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 3 พยานโจทก์เบิกความว่า เอกสารหมาย

จ.6 เป็นการซื้อขายนาพิพาทโดยเป็นวิธีการจดทะเบียนขายที่ดิน บางส่วน ที่ตอนท้ายของข้อ 3 ในเอกสารดังกล่าวระบุว่า ผู้ขายได้ที่ดินมาอย่างไรและผู้ซื้อจะน่านาพิพาทไปทำอะไรนั้น ก็ได้ความมาจากการสอบถามผู้รับมอบอำนาจของ ช. และจำเลยที่ 2 โดยเฉพาะพยานโจทก์เบิกความยืนยันว่าก่อนที่จะให้บุคคลทั้งสองลงลายมือชื่อในเอกสารได้สอบถามถึงการชำระเงินตามที่ระบุในเอกสารแล้วทั้งสองคนตอบว่าชำระกันเรียบร้อยแล้วจึงเห็นได้ว่าโจทก์ทั้งสองนำสืบถึงความหมายของเอกสารหมาย

จ.6 ไม่ใช่เป็นการสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 โจทก์ทั้งสองจึงนำสืบได้ สิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดต่อศาลภายใน 30 วันตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เป็นสิทธิในการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้สิทธิดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากใช้เป็นสิทธิเรียกร้องซึ่งจะมีอายุความไม่ดังนั้น สิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นอำนาจฟ้อง จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โจทก์ฟ้องว่า ช. ขายนาพิพาทให้จำเลยที่ 2 โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทราบก่อน ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 และบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 โอนขายนาพิพาทให้โจทก์เป็นการฟ้องโดยอาศัยสิทธิตาม พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.

2524มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ซึ่งโจทก์มีสิทธิบังคับซื้อนาฬิกาที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ซื้อเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงช. ซึ่งเป็นผู้ขายด้วย อีกทั้งคำขอท้ายฟ้องโจทก์ก็ไม่ได้ขอเพิกถอนนิติกรรมระหว่างช. กับจำเลยที่ 2 ดังนั้นนิติกรรมระหว่าง ช. กับจำเลยที่ 2 จึงยังมีผลสมบูรณ์โจทก์ไม่อาจขอให้บังคับช. ตามฟ้องได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทของช. จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การในข้อ 2 ว่า บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมระหว่าง ช. กับจำเลยที่ 2 มิใช่เป็นการขายนาฬิกา แต่เป็นเสมือนการให้โดยเสน่หาตอบแทนความดีของจำเลยที่ 2 ที่มีต่อ ช. ตลอดจนและให้การในข้อ 3 ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิเสธคำวินิจฉัยของ คชก. จำปาลหารที่ให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิซื้อนาฬิกาจากจำเลยที่ 2 ในราคา 1,100,000 บาทว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากโจทก์ทั้งสองจะบังคับซื้อคืนจะต้องซื้อตามราคาตลาดในขณะนั้นคือไร่ละ 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54จะเห็นได้ว่า ตามคำให้การในข้อ 2 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสองว่า ช. มิได้ขายนาฬิกาให้จำเลยที่ 2 ส่วนคำให้การในข้อ 3 เป็นเรื่อง ราคานาฬิกาที่โจทก์ทั้งสองจะต้องซื้อนั้น ก็เป็นการปฏิเสธราคานาฬิกาที่ คชก. จำปาลวินิจฉัยบังคับให้จำเลยที่ 2 ขายนาฬิกาคืนให้โจทก์ทั้งสองว่าเป็นราคาที่ถูกต้องเพราะตามกฎหมายดังกล่าวโจทก์ทั้งสองจะต้องซื้อคืนตามราคาตลาดในขณะนั้นคือ 30,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ คชก. จำปาลเชื่อว่า ช. ขายให้จำเลยที่ 2 ดังนั้น ราคานาฬิกาที่ช. ขายนาฬิกาให้จำเลยที่ 2 หรือไม่ จึงเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นการปฏิเสธตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงยกขึ้นต่อสู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องรับว่า ช. ได้ขายนาฬิกาให้จำเลยที่ 2 ก่อน คำให้การของจำเลย ที่ 1 และที่ 2 เป็นคำให้การที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว หาขัดแย้งกันไม่ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524มาตรา 53 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้ให้เช่านาจะขายนาได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนองจะขายนา พร้อมทั้งระบุราคาที่

ขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก.ตำบล เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายใน สิบห้าวันและถ้าผู้เช่านาแสดงความจำนงจะซื้อนาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก.ตำบลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผู้ให้เช่านาต้องขายนาแปลงดังกล่าวให้ผู้เช่านาตามราคาและวิธี การชำระเงินที่ได้แจ้งไว้" และมาตรา 54 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าถ้าผู้ให้เช่านาขายนาไปมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53ไม่ว่านานั้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใดผู้เช่านามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับ โอนซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน จากบทบัญญัติ ทั้งสองมาตราดังกล่าวหมายความว่า เมื่อ ข. ผู้ให้เช่านาไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม โจทก์ทั้งสองผู้เช่านามีสิทธิซื้อนาพิพาท จากจำเลยที่ 2 ผู้รับโอนตามมาตรา 54 แต่จะต้องซื้อนาพิพาท คืบตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ ผู้รับโอนซื้อไว้หรือ ตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน หาใช่ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะหมดสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้าน และไม่อาจยกมาตรา 54 ขึ้นอ้าง ดังนั้น ศาลชอบ ที่จะให้โจทก์ทั้งสองซื้อนาพิพาทคืบตามราคาตลาดในขณะนั้นได้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การเกี่ยวกับราคาตลาดของ นาพิพาทว่ามีราคา 30,000,000 บาท เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 กล่าวอ้างราคาตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54เพื่อปฏิเสธราคานาพิพาทที่โจทก์ทั้งสองจะ ซื้อคืบว่าโจทก์ทั้งสองจะต้องซื้อในราคาตลาดในขณะนั้น เพราะเป็นราคาที่สูงกว่า จำนวนเงิน 30,000,000 บาทนี้ มิได้ เป็นทุนทรัพย์ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เรียกร้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่จำเป็นต้องฟ้องแย้งและเสียค่าขึ้นศาล

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วย กฎหมาย โจทก์ที่ 2 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1ดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 เป็นทายาท

ของนายเชื้อ เคลื่อนคล้อยผู้ตาย จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีอำนาจ
วินิจฉัยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.

2524ประกอบด้วยคณะกรรมการรวม 15 คน มีนายทวีป ทวีพาณิชย์ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกรรมการ เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 1589 เนื้อที่ 40 ไร่ เป็น
กรรมสิทธิ์ของนายเชื้อ โจทก์ทั้งสองได้เช่าทำนาตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 46
ปี โดยไม่มีหลักฐานการเช่าเป็นหนังสือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 นายเชื้อได้จัด
ทะเบียนให้จำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วนคิดเป็นเนื้อที่ 20 ไร่โดยจำเลยที่
2 เสียค่าตอบแทนให้แก่นายเชื้อเป็นเงิน 1,100,000 บาท การทำนิติกรรมดังกล่าว
เป็นการสมรู้กันทำนิติกรรมอำพรางสัญญาซื้อขาย เพราะเจตนาจริง ๆ เป็นเรื่องซื้อ
ขายการที่นายเชื้อขายนาพิพาทให้จำเลยที่ 2 โดยมีได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบก่อน
เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 28
และ 54 โจทก์ทั้งสองได้ร้องขอต่อ คชก.ตำบลละหาร ขอให้วินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 และ
ที่ 2 ขายนาพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งสองและเพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทระหว่างนาย
เชื้อกับจำเลยที่ 2 คชก. ตำบลละหารมีคำวินิจฉัยครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2534 ให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิซื้อนาพิพาทจากจำเลยที่ 2 ในราคา 1,100,000
บาท จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 3 ว่าคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลละ
หารดังกล่าวไม่ชอบ จำเลยที่ 3 มีคำวินิจฉัยว่ามีได้เป็นการซื้อขายและแจ้งให้โจทก์ทั้ง
สองทราบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 โจทก์ทั้งสองเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 และพิพากษาว่าการทำ
นิติกรรมระหว่างนายเชื้อกับจำเลยที่ 2 เป็นการซื้อขายให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 โอนนา
พิพาทเนื้อที่ 20 ไร่ ให้โจทก์ทั้งสองพร้อมรับเงินจำนวน 1,100,000 บาท ในวันจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทน
การแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และที่ 2

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้อุปการะดูแลนายเชื้อ เคลื่อน คล้อย ในขณะที่เจ็บป่วยตลอดมา นายเชื้อต้องการที่จะตอบแทนความดีของจำเลยที่ 2 จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามฟ้อง บันทึกดังกล่าวถือเสมือนว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระด้วยเงินตามสัญญาเดิม และอาจถือเสมือนว่าเป็นการให้โดยเสนหาไม่ใช่เป็นการซื้อขายนาพิพาท เพราะนายเชื้อมีเจตนาเพียงให้จำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์รวมกับทายาทอื่นเท่านั้นไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินและจำเลยที่ 2 ไม่ได้เข้ายึดถือครอบครองที่ดินอันเป็นการระบุเจาะจงทรัพย์สินส่วนใดเป็นของจำเลยที่ 2 โดยแน่นอน นอกจากนี้คำวินิจฉัยของคชก.ตำบลละหารที่ให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิซื้อนาพิพาทจากจำเลยที่ 2 ในราคา 1,100,000 บาท ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิใด ๆ จะบังคับซื้อนาพิพาทคืนในราคา 1,100,000 บาท หากโจทก์ทั้งสองจะซื้อนาพิพาทคืนต้องซื้อตามราคาตลาดในขณะที่มีการซื้อขายกันซึ่งราคาตลาดเมื่อปี 2534 ราคาไร่ละ 1,500,000 บาท นาพิพาทมีเนื้อที่จำนวน 20 ไร่ การฟ้องของโจทก์ทั้งสองเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและฟ้องเคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1589 เฉพาะส่วนนาพิพาทของจำเลยที่ 2 ให้โจทก์ทั้งสองและรับชำระค่าที่ดินเป็นเงิน 28,000,000 บาท จากโจทก์ทั้งสองในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 3

โจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนมติจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2535 และให้จำเลยที่ 2 โอนขายนาพิพาทในที่ดินโฉนดเลขที่ 1589 เฉพาะส่วนที่นายเชื้อให้จำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์รวมเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ให้โจทก์ทั้งสองในราคา 10,000,000 บาท โดยให้โจทก์ทั้งสองชำระเงินในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 1589 เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ เป็นกรรมสิทธิ์ของนายเชื้อ เคลื่อนคล้อย โจทก์ทั้งสองเช่าที่ดินดังกล่าวทำนาตลอดมาเป็นเวลาประมาณ 46 ปี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2534 นายเชื้อจดทะเบียนให้จำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์รวมเป็นเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ตามบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมเอกสารหมายเลข 6 โดยนายเชื้อมิได้ทำหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบก่อน โจทก์ทั้งสองอ้างว่าเป็นการซื้อขายได้ยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบลละหารขอใช้สิทธิซื้อนาพิพาทคืน คชก. ตำบลละหาร วินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิซื้อนาพิพาทจากจำเลยที่ 2 ในราคาตามสัญญาซื้อขายรวมดอกเบี้ย จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลละหารต่อ คชก. จังหวัดนนทบุรี จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 วินิจฉัยว่านายเชื้อไม่ได้ขายนาพิพาทให้จำเลยที่ 2 โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิซื้อนาพิพาทจากจำเลยที่ 2 ตามบันทึกเอกสารหมายเลข 6

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการแรกว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากฟ้องเกิน 30 วัน นับจากทราบคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 และโจทก์ทั้งสองใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริตหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2535 คชก. จังหวัดนนทบุรีได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการที่นาย

เพื่อให้จำเลยที่ 2 มีกรรมสิทธิ์รวมในนาพิพาทโดยมีค่าตอบแทนเป็นการชำระหนี้เงินยืมอย่างอื่นแทนเงิน ไม่เป็นการซื้อขายนาพิพาท เกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสองได้ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2535 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านาที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัด โจทก์ทั้งสองจะต้องฟ้องคดีนี้ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2535 แต่ในวันที่ 20 มิถุนายน 2535 เป็นวันเสาร์ ศาลหยุดทำการ ดังนั้น โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2535 ซึ่งเป็นวันจันทร์ ศาลเปิดทำการวันแรกได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/8 โจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้ยังไม่เกิน 30 วัน โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้อง

ส่วนปัญหาว่าเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตหรือไม่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างว่า โจทก์ทั้งสองให้บุตรชายบุตรสาวและบุตรเขยปลูกบ้านอยู่อาศัยในนาที่เช่ามีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และโจทก์ทั้งสองมิได้มีเจตนาจะทำนาในที่เช่าต่อไป หากชนะคดีจะแบ่งนาพิพาทนำไปขายเอากำไร และโจทก์ทั้งสองร้องต่อ คชก.ตำบลละหาร โดยคำแนะนำของกรรมการ คชก.ตำบลละหารบางคน เห็นว่า การที่โจทก์ทั้งสองใช้นาพิพาทเป็นที่ปลูกบ้านเพียงประมาณ 2 ไร่ จากเนื้อที่นาที่เช่าทั้งหมดประมาณ 40 ไร่ เนื้อที่นาที่เหลือส่วนใหญ่คงใช้ทำนาจึงเป็นสิทธิที่โจทก์ทั้งสองจะทำได้ซึ่งก็ตรงกับความหมายของคำว่า "นา" ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ที่บัญญัติว่า "นา" หมายความว่าที่ดินที่เช่าเพื่อทำนาทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหากชนะคดีแล้วโจทก์ทั้งสองกับพวกจะขายนาพิพาทนั้น ก็ไม่ปรากฏพฤติการณ์ตามที่จำเลยทั้งสองที่ 1 และที่ 2 อ้างแต่อย่างใด และที่อ้างว่ากรรมการ คชก.ตำบลละหารบางคนแนะนำให้โจทก์ทั้งสองไปยื่นคำร้องต่อ คชก.ตำบลละหารนั้นแม้โจทก์ที่

1 จะเบิกความรับในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ใช่คำแนะนำที่ไม่ชอบแต่อย่างใดการฟ้องคดีของโจทก์ทั้งสองหาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแต่อย่างใด

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการต่อไปว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาอ้างว่า โจทก์ทั้งสองระบุในช่องคู่ความว่า "นางผ่อง ทองสุขที่ 1 นายพร้อมหรือจำปา ทองสุข ที่ 2 โจทก์" แต่บรรยายฟ้องว่าโจทก์ที่ 1 ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่ 2 ให้ฟ้องคดีแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่เข้าใจว่าโจทก์ที่ 2 ดำเนินคดีเองหรืออย่างไร เห็นว่าแม้ฟ้องจะระบุข้อความดังกล่าวซึ่งหมายความว่าโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ฟ้องคดีด้วยตนเองแต่โจทก์ทั้งสองได้บรรยายฟ้องในข้อ 2 ว่า โจทก์ที่ 2 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง เมื่ออ่านรวมกันแล้วย่อมเข้าใจได้ดีแล้วว่า โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 2 อีกฐานะหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำให้การแล้ว โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องลงวันที่ 22 กันยายน 2535 เพิ่มเติมข้อความในช่องคู่ความดังกล่าว เฉพาะโจทก์ที่ 2 เป็นว่า "นายพร้อมหรือจำปา ทองสุขโดยนางผ่อง ทองสุข ผู้รับมอบอำนาจที่ 2" และศาลชั้นต้นอนุญาตแล้ว ส่วนที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างประการต่อมาว่าโจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องในข้อ 4 ว่า บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมเป็นการสมรู้ระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นการแสดงเจตนาลงความจริงเป็นเรื่องซื้อขาย แต่บรรยายฟ้องในข้อ 5 ว่า บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมเป็นโมฆะจึงขัดกัน ทั้งมิได้บรรยายถึงการกระทำที่อ้างว่าเป็นการสมรู้และแสดงเจตนาลง เห็นว่า หลังจากที่ยื่นคำให้การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำให้การ โจทก์ทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องลงวันที่ 19 ตุลาคม 2535 แก้ฟ้องในเรื่องที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อ้างว่าเคลือบคลุม โดยตัดข้อความว่า "แสดงเจตนาลงโดยสมยอม ซึ่งความจริงเป็นเรื่องซื้อขายกัน" ออกแล้วเพิ่มข้อความ "ทำนิติกรรมอำพรางสัญญาซื้อขายเพราะเจตนาจริง ๆ เป็นเรื่องซื้อขาย หาใช่เป็นเรื่องให้ถือกรรมสิทธิ์รวมไม่" แทน และตัดข้อความ "ทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ ไม่มีผล

ตามกฎหมาย"ออก แม้ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองแก้ฟ้องโดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้รับสำเนาคำร้องก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 181 แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็มีได้โต้แย้งคัดค้าน อีกทั้งในคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็วินิจฉัยจากข้อความที่โจทก์ทั้งสองขอแก้ไข แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็มีได้ อุทธรณ์โต้แย้งในเรื่องนี้ การแก้ไขคำฟ้องจึงชอบแล้วและเมื่อพิจารณาคำฟ้องและข้อที่แก้ไขคำฟ้องดังกล่าวเข้าใจได้ว่าฟ้องข้อ 4 โจทก์ทั้งสองอ้างว่าบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาซื้อขาย ส่วนฟ้องข้อ 5 เป็นเรื่องที่นายเชื้อ กับจำเลยที่ 2 แจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาบางใหญ่ ว่าไม่มีการเช่านา ทั้ง ๆ ที่โจทก์ทั้งสองเช่าอยู่ ทำให้โจทก์ทั้งสองเสียหาย คำฟ้องจึงมีได้มี ข้อความขัดกัน ฟ้องโจทก์ทั้งสองได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอ บังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้วมิได้เป็นฟ้องเคลือบคลุม

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการต่อไปว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 หรือไม่ เห็นว่าคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำ จังหวัดนนทบุรีแม้จะไม่ใช่นิติบุคคล แต่โจทก์ทั้งสองก็ได้แก้ไขคำฟ้องว่าจำเลยที่ 3 ประกอบด้วยนายทวีป ทวีพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานกรรมการ นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์อัยการจังหวัดนนทบุรี นายพจน์ สุขมหา เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนนทบุรี นายปริญญา หรวรรณนะ แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรีนายสุเมธ ดันติ กุล ประมงจังหวัดนนทบุรี นายพูนเกียรติ ปิยพันธ์ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้ เช่านาจังหวัดนนทบุรี 4 คน คือนายไสว มานะกิจ นายสมจิตร จันท์แตน นายนบา กา หมัดชาและนายไสว เหมือนสิน กับผู้แทนผู้ให้เช่านาจังหวัดนนทบุรี 4 คน คือ นางสนทยา เมื่อมาก นางสาวเพ็ญจันทร์ คล้ายสำเนียงนางสาวสำเนา สุขโต และ นายผาด อ่อนจำ โดยมิใช่นายสันติ สมนึก จำจังหวัดนนทบุรี เป็นกรรมการและ เลขานุการแม้จะมีได้ระบุนายชื่อคณะกรรมการแต่ละคนในช่องคู่ความตามฟ้องโจทก์ ทั้งสองก็พอถือได้ว่าโจทก์ทั้งสองฟ้องตัวบุคคลที่ประกอบเป็นคณะกรรมการดังกล่าว

คดีนี้โจทก์ทั้งสองไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรีที่ไม่เห็นชอบตามคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล โจทก์ทั้งสองจึงต้องฟ้อง คชก.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ คชก.จังหวัดนนทบุรีได้มีโอกาสเข้ามาต่อสู้คดีและชี้แจงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยเพื่อแก้ข้ออ้างของโจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประการต่อไปว่า บันทึกรื้อถอนเรื่องกรรมสิทธิ์รวมตามเอกสารหมายเลข 6 เป็นเรื่องที่นายเชื้อขายนานาพิพาทให้จำเลยที่ 2 หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยเท็จจริงฟังได้ว่านายเชื้อขายนานาพิพาทให้จำเลยที่ 2 โดยจดทะเบียนประเภทบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (มีค่าตอบแทน)

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองประการแรกว่าสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดต่อศาลภายใน 30 วันตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ โจทก์ทั้งสองฎีกาอ้างว่าระยะเวลา 30 วัน ที่ให้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลเป็นอายุความนั้นเห็นว่า สิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดต่อศาลภายใน 30 วัน ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เป็นสิทธิในการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้สิทธิดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากใช้เป็นสิทธิเรียกร้องซึ่งจะมีอายุความดังที่โจทก์ทั้งสองฎีกาไม่ ดังนั้น สิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรีต่อศาลภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นอำนาจฟ้อง จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองประการต่อไปว่าโจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องว่านายเชื้อขายนานาพิพาทให้

จำเลยที่ 2 โดยไม่แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบก่อนขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 3 และบังคับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 โอนขายนานิพพาให้โจทก์ทั้งสอง เป็นการฟ้องโดยอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 ไม่ว่านานั้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่ามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้น" ซึ่งมีความหมายว่า โจทก์ทั้งสองมีสิทธิบังคับซื้อนาพิพาทคืนจากจำเลยที่ 2 เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงนายเชื้อซึ่งเป็นผู้ขายด้วย อีกทั้งคำขอท้ายฟ้องโจทก์ทั้งสองก็ไม่ได้ขอเพิกถอนนิติกรรมระหว่างนายเชื้อกับจำเลยที่ 2 ดังนั้น นิติกรรมระหว่างนายเชื้อกับจำเลยที่ 2 จึงยังมีผลสมบูรณ์ โจทก์ทั้งสองไม่อาจขอให้บังคับนายเชื้อตามฟ้องได้ จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นทายาทของนายเชื้อ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองประการต่อไปว่า คำให้การของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์ทั้งสองฎีกาอ้างว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การตอนแรกปฏิเสธว่า นายเชื้อไม่ได้ขายนานิพพาให้จำเลยที่ 2 แต่ตอนหลังให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีสิทธิซื้อนาพิพาทจากจำเลยที่ 2 หากจะซื้อก็ต้องซื้อในราคาตลาดขณะที่นายเชื้อโอนให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นข้อที่จำเลยที่ 2 จะยกขึ้นอ้างได้ก็แต่เฉพาะกรณีที่จำเลยที่ 2 ยอมรับว่าซื้อนาพิพาทจากนายเชื้อจริงเท่านั้น คำให้การของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงขัดแย้งกัน ไม่ชัดเจนว่า นายเชื้อจะได้ขายนานิพพาให้จำเลยที่ 2 หรือไม่ จึงไม่มีประเด็นนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การในข้อ 2 ว่า บันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวมระหว่างนายเชื้อกับจำเลยที่ 2 มิใช่เป็นการขายนานิพพา แต่เป็นเสมือนการให้โดยเสน่หาตอบแทนความคดียของจำเลยที่ 2 ที่มีต่อ นายเชื้อ ตลอดจน และให้การในข้อ 3 ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิเสธคำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลละหารที่ ให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิซื้อนาพิพาทจากจำเลยที่ 2 ในราคา 1,100,000 บาทว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากโจทก์ทั้งสองจะบังคับซื้อคืนจะต้องซื้อตามราคาตลาดในขณะนั้นคือไร่ละ 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่า

ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 มาตรา 54 จะเห็นได้ว่าตามคำให้การในข้อ 2 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งสองว่านายเชื้อมิได้ขายนาพิพาทให้จำเลยที่ 2 ส่วนคำให้การในข้อ 3 เป็นเรื่องราคานาพิพาทที่โจทก์ทั้งสองจะต้องซื้อนั้นก็เป็นการปฏิเสธราคานาพิพาทที่ คชก.ตำบลละหารวินิจฉัยบังคับให้จำเลยที่ 2 ขายนาพิพาทคืนให้โจทก์ทั้งสองว่าเป็นราคาที่ไม่ถูกต้องเพราะตามกฎหมายดังกล่าวโจทก์ทั้งสองจะต้องซื้อคืนตามราคาตลาดในขณะนั้นคือ 30,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ คชก.ตำบลละหารเชื่อว่านายเชื้อขายให้จำเลยที่ 2 ดังนั้น ราคานาพิพาทกับเรื่องที่นายเชื้อขายนาพิพาทให้จำเลยที่ 2 หรือไม่จึงเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันเพราะเป็นการปฏิเสธตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงยกขึ้นต่อสู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องรับว่านายเชื้อได้ขายนาพิพาทให้จำเลยที่ 2 ก่อนคำให้การของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ได้ขัดแย้งกัน และเป็นคำให้การที่ชอบด้วยกฎหมาย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองประการต่อไปว่าการที่นายเชื้อไม่ปฏิบัติตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 แล้วจะหมดสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านและไม่อาจยกมาตรา 54 ขึ้นมาอ้างเพื่อบังคับโจทก์ทั้งสองซื้อนาพิพาทตามราคาตลาดขณะที่นายเชื้อโอนให้จำเลยที่ 2 หรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ผู้ให้เช่าจะขายนาได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายนา พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก.ตำบล เพื่อแจ้งให้ผู้เช่าทราบภายในสิบห้าวัน และถ้าผู้เช่าแสดงความจำนงจะซื้อนาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก.ตำบลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผู้ให้เช่าต้องขายนาแปลงดังกล่าวให้ผู้เช่าตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ได้แจ้งไว้" และมาตรา 54 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 ไม่ว่านานั้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใดผู้เช่ามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับ

โอนซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน" จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวหมายความว่าเมื่อนายเชื้อผู้ให้เช่าไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม โจทก์ทั้งสองผู้เช่าผู้มีสิทธิซื้อนาฬิกาจากจำเลยที่ 2 ผู้รับโอนตามมาตรา 54 แต่จะต้องซื้อนาฬิกาคืนตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน หาใช่จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะหมดสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านและไม่อาจยกมาตรา 54 ขึ้นอ้างตามที่โจทก์ทั้งสองฎีกาแต่อย่างใด ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2022/2522 ที่โจทก์ทั้งสองอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ดังนั้น ศาลขอที่จะให้โจทก์ทั้งสองซื้อนาฬิกาคืนตามราคาตลาดในขณะนั้นได้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ว่า โจทก์ทั้งสองจะต้องซื้อนาฬิกาคืนในราคาเท่าใดข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายเชื้อขายนาฬิกาให้จำเลยที่ 2 โดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบเพื่อใช้สิทธิซื้อก่อนโจทก์ทั้งสองจึงมีสิทธิตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ที่จะซื้อนาฬิกาคืนจากจำเลยที่ 2 ตามราคาและวิธีการชำระเงินที่จำเลยที่ 2 ซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน โจทก์ทั้งสองฟ้องขอซื้อนาฬิกาจากจำเลยที่ 2 ในราคา 1,100,000 บาทตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม (มีค่าตอบแทน) เอกสารหมายเลข จ.6 แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่านาฬิกาตลาดในขณะมีการจดทะเบียนให้จำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์รวมมีราคา 30,000,000 บาท ศาลฎีกาเห็นว่า นาฬิกาอยู่ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร และมีการทำถนนในนาฬิกาแสดงว่ารถยนต์สามารถเข้าถึงนาฬิกาได้ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าในขณะที่นายเชื้อขายนาฬิกาให้จำเลยที่ 2 นาฬิกาที่มีราคาตลาดประมาณไร่ละ 500,000 บาท นั้นเหมาะสมแล้ว

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ทั้งสองฎีกาในข้อต่อไปว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้ฟ้องแย้งว่าที่นาพิพาทมีราคา 30,000,000 บาท และไม่ได้วางเงินค่าฤชาธรรมเนียมเป็นค่าขึ้นศาลศาลล่างทั้งสองจะมีอำนาจวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวได้หรือไม่เห็นว่า ตามคำให้การของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เกี่ยวกับราคาตลาดของนาพิพาทในขณะนั้นมีราคา 30,000,000 บาท เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 กล่าวอ้างราคาตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 เพื่อปฏิเสธราคานาพิพาทที่โจทก์ทั้งสองจะซื้อคืนว่า โจทก์ทั้งสองจะต้องซื้อในราคาตลาดในขณะนั้น เพราะเป็นราคาที่สูงกว่าในบันทึกข้อตกลงเรื่องกรรมสิทธิ์รวม ตามเอกสารหมายเลข 6 ดังนั้น จำนวนเงิน 30,000,000 บาท จึงมิได้เป็นทุนทรัพย์ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เรียกร้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่จำเป็นต้องฟ้องแย้งและเสียค่าขึ้นศาล

โจทก์ทั้งสองฎีกาข้อสุดท้ายว่า ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความให้โจทก์ทั้งสองต่ำไป เห็นว่า ข้อนี้ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ แต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่กำหนดเวลาชำระราคาไว้ นั้นศาลฎีกาเห็นว่าไม่สมบูรณ์ ศาลฎีกาสมควรแก้ไขโดยกำหนดเวลาให้โจทก์ทั้งสองชำระราคาด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ทั้งสองชำระราคาที่จะขอซื้อคืนภายใน 60 วัน นับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา มิฉะนั้นให้ถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจขอซื้อคืน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(กนก พรรณรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ